

لدى مقام الخبرة ... الموقرة

السادة الخبرة الحسابية / اليازبة خليفة المرى

الاستئناف 2026/80 استئناف تنفيذ تجارى

بدفاع /

المستأنف / اسلام جمال زكي محمد

ضد

المستأنف ضده / بشار كاظم سعيد الجوهرى

مذكرة مقدمة للخبرة بتاريخ 2026/4/13

- 1- بداية ... يتمسك المستأنف بما ابداه من دفوع ودفاع ذكرها بمضمون الاستئناف
- 2- ينكر المستأنف ما قرره به المستأنف ضده من دفاع لا أساس له من الصحة او الثبوت كما انه يطعن على المستندات المقدمة لدى مقام الخبرة اذ انها لا أساس لها من الصحة وجاءت متخبطة متقطعة فلا أساس لها من الواقع
- 3- في بيان الحكم التمهيدى

في بيان العلاقة التي قامت بين الطرفين

فالمستأنف في بيان العلاقة بينه وبين المستأنف ضده كانت علاقة تعامل تجارى قام المستأنف ضده بموجبها بمنحه توكيل يخوله بإنجاز المعاملات الخاصة بالمستأنف ضده الخاصة بالإقامات والتأشيرات

فالمستأنف قد حرر للمستأنف ضده الشيك محل التنفيذ موضوع النزاع كضمان لعلاقتهم التجارية التي تربطهم ببعضهم ببعض.

- حيث ان المستأنف يملك ويدير شركة تعمل في مجال تخليص المعاملات لرجال الاعمال تسمى " شركة صقر الصحراء لخدمات متابعة المعاملات " والمستأنف ضده يملك ومدير لمطعم يدعى " مطعم شاورما بايتس -ش.ذ.م.م. " .

(لطفاً طالع مستند (2) صورة من الرخصة التجارية العائدة للمستأنف)

(لطفاً طالع مستند (3) صورة من الرخصة التجارية العائدة للمستأنف ضده)

المستأنف ضده لديه عدة معاملات حكومية سواء متعلقة بشخصه أو متعلقة بأسرته أو شركته وقد استعان بالمستأنف لإنهاء وتخليص تلك المعاملات ولكنه طلب من المستأنف ان يحرر له شيكاً بنكياً كضمان لتلك المعاملات واصر المستأنف ضده ان يقوم المستأنف بتحرير له شيك ضمان ووعد المستأنف ضده المستأنف بعدم تقديم هذا الشيك للصرف كما ان المستأنف لم يستلم من المستأنف ضده قيمة تلك الشيك ولم يقوم المستأنف ضده بتقديم مقابل لهذا الشيك لكي يستحق له على الرغم من ان المعاملات معاملات بنكية وفقاً لما جرى بينهما .

في بيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى ،

يوضح المستأنف بأن الشيك لم يصدر وفاء لدين كما يزعم المستأنف ضده والتي خلت من المستندات من دليل ، فالثابت وفقاً للواقع إنما صدر على سبيل الضمان لتنفيذ التزام بتخليص المعاملات الخاصة بمطعم المستأنف ضده مقابل المبالغ التي كان يحولها المستأنف ضده مقابل المعاملات التي ينجزها له

في بيان الالتزام الذي صدر الشيك ضماناً له ،

لما كان البين وفقاً لما سبق ان الشيك صدر ضماناً لتنفيذ التزام بالعلاقة التجارية بين الطرفين لتسوية بالمعاملات فالمستأنف ضده لديه عدة معاملات حكومية سواء متعلقة بشخصه أو متعلقة بأسرته أو شركته وقد استعان بالمستأنف لإنهاء وتخليص تلك المعاملات ولكنه طلب من المستأنف ان يحرر له شيكاً بنكياً كضمان لتلك المعاملات واصر المستأنف ضده ان يقوم المستأنف بتحرير له شيك ضمان ووعد المستأنف ضده المستأنف بعدم تقديم هذا الشيك للصرف كما ان المستأنف لم يستلم من المستأنف ضده قيمة تلك الشيك ولم يقوم المستأنف ضده بتقديم مقابل لهذا الشيك لكي يستحق له .

في بيان الوفاء بذلك الالتزام

ان الثابت وفقاً لما سبق عرضه انه قد تم الوفاء بكافة الالتزامات المتفق عليها ولم يعد قائم اي التزام ، ومن ثم أصبح الشيك بلا سبب قائم ليكون الواجب على المستأنف ضده رده للمستأنف الا ان المستأنف فوجئ بقيام المستأنف ضده بتقديم الشيك محل النزاع للصرف

دون ان يكون مستحق له ومن ثم قام بقيد تنفيذ شيكات محل الاستئناف على رغم من عدم استحقاقه له ولعدم توفر شروط الواجب توافرها في الشيك الذي يعد سنداً تنفيذياً.

في بيان تحقيق عناصر الدعوى بشأن سبب إصدار الشيك ومدى الوفاء بالالتزامات التي صدر الشيك ضماناً له

ولما كان البين من الأوراق

- 1- قيام المستأنف بالوفاء بكافة المعاملات
- 2- اعتادت المعاملات بين الأطراف على ان تكون معاملات بنكية خلافا لما يحاول المستأنف ضده تصويرة
- 3- لم ينعت المستأنف ضده على الاعمال المنفذة من المستأنف بثمة نقص

لذلك

يلتمس المستأنف من الخبرة الموقرة

...اثبات عدم صلاحية الشيك وعدم توافر الشروط مما وجب إلغاء قرار سعادة قاضي التنفيذ الصادر المتعلق بتزيل الشيك محل النزاع بالصيغة التنفيذية والقضاء مجدداً باغلاق تنفيذ الشيكات لقيده عن شيك غير متوفر به الشروط التي تطالبها القانون لكي يكون سنداً تنفيذياً وبغير الطريق الذي رسمه القانون ولأقامته على شيك ضمان لعلاقة تجارية.

